

「제도전성공패키지」 세부관리기준

2020. 04. 24.
2020. 06. 03.
2020. 07. 06.
2021. 04. 21.
2022. 05. 01.
2023. 07. 26.
2024. 06. 25.
2024. 08. 02.
2025. 04. 21.
2025. 10. 15.
2026. 04. 23.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 제도전성공패키지 지원사업(이하 “사업”이라 한다) 세부관리기준은(이하 “관리기준”이라 한다) 중소기업창업 지원사업 통합관리지침(이하 “지침”이라 한다)에 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 관리기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “제도전성공패키지”란 사업 경험과 우수한 아이템을 바탕으로 성장 가능성이 높은 (예비)재창업기업을 발굴하여 사업화 자금, 재창업 지원 프로그램, 인식개선, 연계 지원 등을 일괄 지원하는 사업을 말한다.
2. “Re:Born 멘토단”이란 폐업 경험이 있는 (예비)재창업기업을 대상으로 “폐업에서 재창업까지” 애로사항 해결 및 실질적 도움 제공을 위하여 구성된 멘토단을 말한다.
3. “기본프로그램”이란 재창업기업을 대상으로 실패원인분석, BM고도화, 실증·검증, 초기투자유치 등 주관기관이 의무적으로 운영하여야 하는 프로그램을 말한다.
4. “특화(자율)프로그램”이란 주관기관이 보유한 특성·강점·전문성, (예비)재창업기업의 특성을 고려하여 자율적으로 기획·운영하는 프로그램을 말한다.
5. “성실경영 평가”란 「중소기업창업 지원법」 제43조에 따라 예비재창업자 또는 재창업기업의 대표자가 재창업 전의 기업을 경영하면서 분식회계, 고의부도, 부당해고 등을 하지 아니하고 성실하게 경영했는지 여부 등을 평가하는 것을 말한다.
6. “투자재원”이란 주관기관별 선정된 (예비)재창업기업을 대상으로 투자를 집행하기 위해 조성한 내부 또는 외부 재원(현금)을 말한다.

제3조(적용범위) 본 관리기준은 제도전성공패키지 사업을 운영하는 전반적인 사항에 대하여 적용하며, 주관기관의 내부규정과 상충되는 경우 본 관리기준을 우선한다.

제 2 장 추진체계

제4조(사업운영위원회) ① 주관기관은 심의 대상의 원인행위 발생일로부터 영업일 기준 14일 이내에 사업운영위원회 개최를 원칙으로 하며, 부득이할 시 전문기관에 연기 사유를 보고하여야 한다.

② 사업운영위원회는 5인 이상의 사업운영위원으로 구성하고, 참석 위원의 2/3 이상을 의결정족수로 한다. 단, 필요시 서면으로 대체할 수 있다.

③ 아래 호와 관련한 사업운영위원회 개최 결과에는 심의 과정 등을 확인할 수 있는 회의록을 포함하여야 한다.

1. 문제가 발생한 창업기업등의 지원사업 중단 판정 및 제재 심의
2. 창업기업등 이의신청 심의(실패 판정을 받은 과제에 대한 성실성 여부 판단 포함)

제 3 장 모집공고 및 선정

< 제 1 절 주관기관 >

제5조(주관기관 선정평가) 전문기관은 지침에 따라 주관기관 선정평가를 시행하되, 별도의 평가계획 및 평가가이드 등을 수립하여 시행할 수 있다.

< 제 2 절 창업기업등 >

제6조(성실경영 평가) ① 전문기관 장은 창업기업등에 대한 선정평가를 수행하기 전 「중소기업창업 지원법」 제43조(재창업기업 성실경영 평가)에 따라 중소벤처기업진흥공단을 통해 창업기업등에 대한 성실경영 평가를 시행하여야 한다.

② 전문기관 및 주관기관 장은 중소벤처기업진흥공단의 성실경영 평가 결과 부적합으로 판정된 창업기업등을 대상으로 탈락 및 선정취소 등 조치를 취할 수 있다.

③ 성실경영 평가에서 부적합 판정을 받은 창업기업등은 중소벤처기업진흥공단을 통해 이의를 제기할 수 있으며, 전문기관 및 주관기관의 장은 재심의 통과자를 대상으로 후속조치를 취하여야 한다.

제7조(창업기업등 선정평가) 주관기관은 전문기관에서 안내하는 선정평가 가이드에 따라

선정평가를 진행하여야 한다.

제8조(창업기업등 최종선정) ① 전문기관 또는 주관기관은 선정된 (예비)재창업기업의 사업 포기 및 중단 등의 사유로 창업사업화지원 잔여예산이 발생할 경우 협약 시작일로부터 2개월 이내에 한하여 차 순위 후보자를 추가로 선정할 수 있다.

② 주관기관은 지침 제20조제3항과 관련하여 사업 포기 및 중단, 선정 취소, 추가 선정 등이 발생할 경우 즉시 해당 내용을 전문기관에 보고하여야 한다.

제 4 장 협 약

제9조(협약의 변경) ① 주관기관은 다음 각 호의 사항은 전문기관의 장에게 보고하여야 할 사항으로 하며, 그 외 세부내용은 지침 제22조(협약의 변경)을 따른다.

1. 사업비 비목 '창업프로그램운영비' 내 세목간 변경
2. 사업비 세목 내 세세목간 변경
3. 자기부담사업비의 집행계획 변경

② 협약의 변경 사유가 보고 사항인 경우, 원인행위 발생일로부터 1개월 이내에 전문기관의 장에게 보고하여야 한다.

제 5 장 사업비의 구성

< 제 1 절 주관기관 >

제10조(주관기관 사업비 구성) ① 주관기관 사업비는 정부지원사업비와 주관기관 자기부담사업비로 구성되며, 자기부담사업비는 현금 또는 현물로 구성할 수 있다.

② 주관기관 사업비 구성 및 비목기준, 자기부담사업비 비율 등은 모집공고문(붙임, 참고, 양식, 매뉴얼 등 포함)에서 정하는 바에 따른다.

제11조(창업프로그램 운영비) ① 강사수당은 지침의 강사수당 지급기준에 따라 지급하도록 하고, 지급기준 '다'급에 해당될 경우 '나'급의 기준에 따라 지급하도록 한다. 이를 초과할 경우 전문기관의 사전승인을 받아야 한다.

② 전담·겸직인력 외 내부직원을 강사로 활용 시, 강사수당은 월 2회 이하로 지급할 수 있으며 사업비 내 강사수당 중 50%를 초과할 수 없다.

제12조(인건비) ① 주관기관은 전담인력 및 겸직인력에게 보수를 지급할 수 있으며, 정부지원사업비의 60%까지 인건비 편성이 가능하다.

② 제①항에 따른 보수는 전담인력 및 겸직인력의 사업 참여율에 해당하는 비율만큼 지급이 가능하다.

③ 총괄책임자 및 출납인력은 주관기관 내부규정에 따른 수당지급 규정에 한해 지급할 수 있다. 주관기관에서 이미 해당 수당을 지급하고 있는 경우, 중복으로 지급할 수 없다.

제13조(회의비) ① “회의비”는 정부지원사업비의 3% 이내 및 자기부담사업비의 3% 이내에서 각각 편성 가능하다. 단, 회의비를 사용하는 경우 참석자 중 외부 인력이 반드시 포함되어야 한다.

② “회의비” 집행시, 참석인원 당 5만원 이내로 집행하여야 한다.

제14조(사업운영비) ① “일반수용비” 중 홍보를 위한 기념품은 정부지원금으로 집행할 수 없으며, 주관기관 내부규정에 근거하여 자기부담사업비로 집행가능 하다.

② “특근매식비”는 정규근로시간 외의 근무자를 위한 식대로 1인 1식 9,000원을 초과할수 없다.

③ “임차비”는 사업운영과 관련된 장소, 시설, 장비, 물품 등을 임차시 사용 가능하다.

④ “복리후생비”는 주관기관 전담인력 교육비 등으로 사용 가능하다. 단, 전담인력 교육비는 1인당 1백만원을 초과할수 없다.

⑤ “자산취득비” 및 “시설장비유지비”는 정부지원금으로 집행할 수 없으며, 주관기관 내부규정에 근거하여 자기부담사업비로 집행가능 하다. 주관기관은 자산구매 시 협약종료 2개월 전까지 배송 및 설치가 완료되어야 한다.

< 제 2 절 (예비)재창업자 >

제15조(창업기업등 사업비 구성) ① 창업기업등의 사업비의 구성 내용은 표-1와 같다.

< 표-1. 창업기업등 사업비 구성 >

총사업비 (A=B+C+D)	정부지원사업비 (B)	(예비)재창업자 자기부담사업비	
		현금 (C)	현물 (D)
100%	총사업비의 75%이하	총사업비의 5%이상	총사업비의 20%이하

② 현물은 협약의 과제 수행을 목적으로 협약기간 내 정부지원사업비 외 재창업기업 자체 재원을 통해 사용 또는 집행되어야 하며, 다음 각호의 내용으로 구성될 수 있다.

1. 인건비: 대표자 본인 및 임직원 인건비
2. 임차료: 사업 공간 및 기자재 임차료
3. 기자재: 시제품 제작 관련 보유 기자재

< 표-2. 창업기업등 현물 산출 기준 >

구분	산출 기준
인건비	월 인건비 x 참여율(최대 100%) x 협약기간
임차료	월 임차료 x 협약기간
기자재	취득가액의 10% 또는 장부상 잔존가치액

③ 현물의 증빙은 현물납부확인서와 산출된 금액을 증빙할 수 있는 증빙자료와 함께 협약체결 전 주관기관에 제출하여야 하며, 협약체결 시 사업계획서에 첨부하여야 한다.

제16조(인건비) ① 창업기업의 신규 채용인력은 협약종료일 1개월 이전에 채용(4대 보험 중 고용보험 취득일 기준)한 인력에 한하여 인건비 집행이 가능하다.

② 채용인력 중 제도상 4대 보험에 모두 가입이 불가능한 근로자는 예외를 적용하여 사업비로 인건비 집행을 허용한다.

1. 만 60세 이상인 자로 국민연금 가입 제외 대상
2. 만 65세 이후 고용된 자로 고용보험 가입 제외 대상
3. 외국인 근로자 중 고용보험 적용 제외 대상(체류자격에 따른 고용보험 '적용제외' 여부는 출입국관리법 시행령 제23조에 따름)

③ 인건비 산정 시 소속직원의 최근 3년 이내의 근로소득이 있더라도 법정최저 급여에 미치지 못하는 급여를 수령했던 경우에는 '최근 3년 이내에 근로소득이 없는 경우'로 적용하여 지급할 수 있다.

④ 창업기업 소속직원(과제 참여율 100%)이 '1년 이상 근로한 경우' 퇴직연금 가입자에 한해 퇴직급여 충담금을 집행할 수 있다.

⑤ 신규 직원 채용 시점의 해당 월에 대해서는 신규 직원의 4대보험 자격취득일(4대 보험 전체 취득 완료일)을 기준으로 일할 계상 하여 집행하여야 한다.

제17조(여비) ① 사업비를 사용하여 국외 출장을 실시하려는 창업기업등은 출장예정일 14일 전까지 다음 각호의 내용을 주관기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 출장 개요(목적, 기간, 출장지, 대상자, 업무, 예산 등)
2. 출장의 필요성 및 방문국과 방문장소의 타당성
3. 출장자·출장시기 적합성
4. 출장경비 타당성
5. 기타 주관기관이 요청하는 사항

② 여비는 국내·외 숙박비로도 집행할 수 있으며, 집행 기준은 '공무원 여비 규정', [별표 1] 여비 지급 구분표 내 '제2호'를 기준으로 경비를 지출할 수 있다.

제18조(지급수수료) ① “멘토링비”는 1인 1일 최대 30만원 한도이며, 12만 5천원을 초과하는 집행 시에는 기타 소득세 등을 공제후 집행하여야 한다.(멘토링비는 (예비)창업자별 최대 500만원(사업기간중 전체 멘토링비 합산금액 기준) 한도내 집행 가능함) 또한, 창업기업의 멘토링비는 주관기관(전담조직) 소속 인력에 집행 불가하며 멘토는

Re:Born 멘토단 또는 동 멘토단의 자격기준을 충족하는 자(멘토단 자격기준은 멘토단 운영가이드에 따름)여야 한다.

② “기자재임차비”는 민간기업을 통한 기자재 임차시 2개 이상의 복수견적을 통해 임차하며, 주관기관 및 대학, 연구소 등의 기자재 임차 시 해당 기관의 내부 기준단가를 적용한다.

③ “사무실임차료”는 임대인의 사업자등록증의 업종과 업태에 ‘부동산업’, ‘임대업’ 등이 기재된 경우에 한하여 집행이 가능하며, 공유 사무공간에 한해 ‘전대업’이 명시된 경우에도 집행이 가능하다. 또한, 사무실임차료로 임차보증금, 관리비는 집행이 불가하다.

④ 세무·회계 기장대행 수수료는 월 20만원 이내로 집행 가능하다.

⑤ 법인설립비는 창업기업이 법인 설립 시 소요비용(잔액고 증명 수수료, 법인등기수수료)으로 집행할 수 있다.

제19조(외주용역비) ① 지침 제38조 ③항의 주관기관 사업운영위원회 소위원회는 아래 각 호의 사항을 ‘적정’, ‘부적정’으로 심의하여야 하며, 심의 결과 ‘부적정’ 사항이 1개 이상일 경우 외주용역비 집행은 불가하다.

1. 용역 금액의 적정성
2. 용역 기간의 적정성
3. 용역 과업의 적정성
4. 기타 주관기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

② 창업기업등은 ①항과 관련하여 계약체결 전 관련 사항을 심의할 수 있는 증빙서류와 함께 주관기관에 사전 심의를 요청하여야 한다.

③ 창업기업등은 협약기간 내 동일 업체와의 총 용역금액이 2천만원을 초과(부가가치세 포함)하는 경우, 주관기관에 사업운영위원회 소위원회를 요청하여야 하며 주관기관은 사전 심의를 진행하여야 한다.

제20조(기계장치) 중고거래 시 개인 간 거래는 불가하며 사업자등록증상 또는 법인등기부등본에 기타 중고상품 소매업, 중고 가전제품 및 통신장비 소매업 등 중고상품·제품 취급이 명시되어 있거나 실제로 중고 거래를 영위하고 있는 기업(사업자)과의 거래에 대해 집행이 가능하다.

제21조(광고선전비) ① 일회성 무작위 홍보를 위한 배포용 기념품 제작, 유니폼 제작, 기프티콘 등에 소요되는 비용은 집행이 불가하다.

② 모든 광고선전 활동은 협약기간 내에 완료되어야 하며, 협약기간 이후 잔여금액의 발생 또는 이월하여 사용할 수 있는 전자화폐(온라인 광고, 문자 등 충전·차감방식 화폐)의 경우에도 협약기간 내 실소요 비용 집행에 한하여 사업비 지급이 가능하다.

제 6 장 사업운영

제22조(주관기관의 의무) ① 주관기관은 전담조직의 장을 제외한 2인 이상의 전담인력을 구성해야하며, 다음 각호와 같은 창업지원 유관경력이 2년 이상인 자를 1명 이상 구성하여야 한다.

1. 정부, 지방자치단체, 민간 기관 등의 보조를 받는 창업지원사업 업무 수행
 2. 중소기업창업 지원법상 창업자로 창업기업 경영
 3. (예비)재창업자 대상 창업교육, 기술·경영 멘토링 등 창업지원 서비스 직접 수행
- ② 전담인력의 병가, 출산휴가, 육아휴직 등으로 업무를 담당할 수 없는 경우에도 해당 인력을 전담인력으로 인정한다. 단, 해당 기간이 3개월을 초과하는 경우 해당 인력의 업무를 대신할 대체인력을 확보하여야 한다.
- ③ 주관기관 자격 및 요건, 역할 등은 주관기관 선정당시 모집공고문(붙임, 참고, 양식, 매뉴얼 등 포함)에서 정하는 바에 따른다.
- ④ 상법에 근거하여 설립된 주관기관(주식회사 등)은 이행(지급)보증보험증권을 제출하여야 한다. 단, 전문기관에서 기업신용등급 기준(정부 및 공공기관 제출용 신용평가등급 확인서(유효기간內) A-등급 이상)에 따라 이행보증각서로 대체하여 제출하도록 할 수 있다.

제23조(창업기업등의 의무) ① 예비재창업자는 협약 종료일로부터 1개월 이전에 중소기업창업 지원법 상의 재창업을 이행하고, 창업기업등은 협약 종료일로부터 1년 이상 재창업을 유지하여야 한다. 정당한 사유없이 이를 이행하지 않을 경우 전문기관 및 주관기관에서는 지침 제65조(제재 및 환수)에 따라 제재조치를 취할 수 있다.

- ② 창업기업등은 전문기관에서 정하는 필수 프로그램(교육)을 이수하여야 한다.

제 7 장 창업프로그램

제24조((예비)재창업자 프로그램) ① 주관기관장은 (예비)재창업자 멘토링 수행 시 온라인 멘토링 시스템을 사용하여 멘토링을 운영할 수 있다.

- ② Re:Born 멘토단을 활용한 (예비)재창업자 멘토링 운영 세부내용은 전문기관 멘토 운영가이드에서 별도로 정할 수 있다.

제25조(연합프로그램 운영) 전문기관 장은 (예비)재창업자 지원 시 당해연도 재도전성공 패키지 주관기관과 협의하여 공동으로 프로그램을 운영할 수 있다.

제26조((예비)재창업자 입주·보육) ① 주관기관 장은 (예비)재창업자를 밀착 지원하기 위한 입주 공간을 구축·운영할 수 있다.

- ② 입주를 위한 선정평가 등 운영에 관한 세부사항은 주관기관의 규정에 따른다. 다만 전문기관에서 재창업지원 활성화를 위한 개선을 요구할 수 있다.

제 8 장 점 검 및 평 가

제27조(주관기관 최종평가) ① 전문기관 장은 주관기관 평가계획(평가일정, 평가기준, 평가절차 등)을 수립하여 최종평가를 진행하여야 한다.

② 전문기관 장은 주관기관 최종평가 결과에 따라, 주관기관 인센티브 및 패널티를 부여할 수 있다.

제28조(창업기업등 점검) ① 전문기관의 장은 지침 제53조(창업기업등 점검)에 따른 세부 점검 계획을 수립하여 주관기관에 안내하여야 하며, 주관기관은 이를 바탕으로 점검을 실시하여야 한다.

② 최종점검 결과 ‘적정’, ‘부적정’ 판단기준은 아래와 같다.

1. 적정: 사업계획 달성, 재창업 유지
2. 부적정: 사업계획 미달성, 사업자등록 미이행(등록된 사업자의 휴·폐업)

제29조(창업기업등 최종평가) ① 전문기관의 장은 지침 제54조(창업기업등 최종평가)에 따른 최종평가 계획을 수립하여 주관기관에 안내하여야 하며, 주관기관인 이를 바탕으로 최종평가를 수행하여야 한다.

② 주관기관은 최종평가 결과 ‘극히불량’ 판정을 받은 과제 중 ‘미흡’으로 검증을 요청한 과제에 대해 사업운영위원회를 구성·운영할 수 있으며, 변호사, 회계사, 창업분야 등의 전문가 7인 이내로 위원회를 구성하여, 표-6에 따라 성실성 여부를 평가·검증한다.

< 표-3. 미흡 평가지표 >

평가 지표	구분		
	우수	보통	미흡
① 사업화 일정 및 사업비 집행은 사업계획서에 따라 충실하게 진행되었는가?			
② 사업화 과정을 확인할 수 있는 결과보고서, 증빙서류 등 중간 산출물은 체계적으로 제시되었는가?			
③ 사업화 목표 미달성 후 재시도 및 자체 보완활동(외부자문, 컨설팅, BM 변경 등)이 이루어졌는가?			
④ 사업계획 대비 목표 달성을 위해 성실하게 사업을 수행하였는가?			

③ 사업운영위원회는 평가 지표 중 3개 지표 이상이 ‘우수’ 또는 ‘보통’으로 평가될 경우 ‘미흡’으로 판정하고, 그 외는 모두 ‘극히불량’으로 판정한다. 단, 미흡 평가지표에서 ①과 ②번 항목 중 하나라도 ‘미흡’으로 평가된 경우 ‘극히불량’으로 판정한다.

제 9 장 사후관리 및 행정사항

- 제30조(재창업기업의 인수합병)** ① 재창업자는 기업의 인수·합병이 필요한 경우 구체적인 인수합병 사유 등을 기재한 승인요청서를 주관기관장에 제출하여야 한다.
- ② 주관기관은 사업운영위원회를 통해 제1항에서 제출한 승인요청서의 타당성 등을 검토하여, 재창업자의 인수합병 승인여부를 확정하고 재창업기업에 통보하여야 한다. 단, 합병법인이 재창업자 모집 공고문상 지원요건을 충족하는 경우 사업운영위원회 심의를 통해 계속지원할 수 있으나, 미충족하는 경우 재창업자의 과제포기에 대하여 주관기관은 제재조치 등을 할 수 있다.
- ③ 재창업자의 인수합병이 승인된 경우, 사업비에 대한 모든 권리·의무를 협약시작일을 기준으로 합병법인에 이전하여야 하며, 사업비 권리·의무 이전 확인서를 작성하여 주관기관에 제출하여야 한다.
- ④ 재창업자 사업지원금의 권리·의무를 합병법인으로 이전하였더라도 사업지원금의 횡령, 편취 등 용도 외 사업지원금 집행, 실패 등 제재사유로 인한 환수조치 발생 시, 사업지원금 환수의 책임은 합병법인 및 재창업자에게 있으며, 전문기관 장 및 주관기관 장은 제재조항에 따라 사업지원금의 환수조치 등을 할 수 있다.

제31조(제재) 지침 제65조(제재 및 환수)를 준용하되 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 제재의결의 요구나 그 밖의 제재 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

제30조(해석) 본 관리기준에 명시되지 않은 사업 전반에 관련한 사항 또는 해석상 논란이 발생하는 사항에 대해서는 전문기관의 결정 및 해석에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 관리기준은 2026년 4월 23일로부터 시행한다.